# ELABORAT I STAV FIRME

Procjena projekta upućivanja radnika — Hamburg 2026.

Osijek, 20. travnja 2026.

## EXECUTIVE SUMMARY

Konjik d.o.o. je analiziralo operativni protokol za upućivanje 5 radnika iz BiH/Srbije/Crne Gore u Hamburg putem modela HR zaposlenje + A1 potvrda + Vander Elst. Zaključak: model je PRAVNO IZVEDIV ali FINANCIJSKI KRHAK u sadašnjem obliku. Preporučujemo uvjetovano prihvaćanje uz 5 preduvjeta i reviziju cjenovnog modela.

## 1. OCJENA OPERATIVNOG PROTOKOLA — SWOT

| PREDNOSTI (S) | SLABOSTI (W) |
|---|---|
| + Legalni okvir postoji (Vander Elst)<br>+ A1 štedi DE doprinose do 24 mj.<br>+ 170h/mj model je transparentan<br>+ Konjik kontrolira naplatu od DE klijenata<br>+ Tjedni Stundenzettel = dobra dokumentacija | - Marža 4,04 €/sat ne uključuje skrivene troškove<br>- BRTV-Bau primjena nije provjerena<br>- Startup troškovi dozvola nisu ukalkulirani<br>- 183-dnevni plan je nepotpun (nema Niederlassung)<br>- Nema kapitalne rezerve za Zoll inspekciju |
| **PRILIKE (O)** | **PRIJETNJE (T)** |
| + Hamburg građevinsko tržište traži radnike<br>+ Dugoročno: skaliranje na 50+ radnika<br>+ Reputation track record s DE klijentima<br>+ Model A1 još uvijek legalan (za sada)<br>+ Pilot od 5 radnika = niska početna izloženost | - Hauptzollamt Hamburg aktivno kontrolira<br>- Direktiva 2018/957/EU sve stroža<br>- Kvote za BiH/SRB/MNE radnike u RH su ograničene<br>- Politički rizik: EU može ubrzati regulaciju<br>- Konkurencija čeških/slovačkih agentura (iskusniji) |

## 2. REVIDIRANI FINANCIJSKI MODEL — REALNA MARŽA

Na temelju naše analize, predlažemo korekciju prodajne cijene i troškova:

| Element | Protokol (€/sat) | Konjik procjena (€/sat) | Razlika |
|---|---|---|---|
| Prodajna cijena | 28,00 | 32,00 – 35,00 | + 4,00 – 7,00 |
| Trošak rada (BRTV-Bau razina 1) | 14,46 | 17,80 | + 3,34 |
| Smještaj i troškovi | 5,00 | 5,50 | + 0,50 |
| Provizija agentima | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Admin, vize, dozvole (amort.) | 1,50 | 2,50 | + 1,00 |
| DE računovođa / zastupnik | 0,00 | 0,40 | + 0,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rezerva Zoll / bolovanje | 0,00 | 0,60 | + 0,60 |
| UKUPNI TROŠKOVI | 23,96 | 29,80 | + 5,84 |
| **NETO MARŽA (pri 32 €)** | **4,04** | **2,20** | **- 1,84** |
| **NETO MARŽA (pri 35 €)** | **—** | **5,20** | **+ 1,16 vs. 4,04** |

**PREPORUKA: Inzistirati na prodajnoj cijeni 33–35 €/sat kod DE klijenata. Ispod 32 €/sat model nije ekonomski održiv uz punu usklađenost.**

## 3. STAV FIRME KONJIK — 5 UVJETA ZA ZELENO SVJETLO

### UVJET 1 — Potvrda djelatnosti

Przed potpisom ikakvih ugovora s DE klijentima, Konjik zahtijeva pisanu potvrdu da li posao spada pod opći Mindestlohn ili BRTV-Bau. Na temelju tog odgovora revidira se prodajna cijena.

### UVJET 2 — Pravna podrška (HR + DE)

Angažira se HR odvjetnik specijaliziran za migracijsko pravo (troškovi: 2.000–3.000 €) i DE porezni savjetnik (Steuerberater) u Hamburgu ili Kasselu. Ovo je NEOPHODAN trošak, ne opcija.

### UVJET 3 — Kapital

Konjik potvrđuje raspoloživost min. 30.000 € likvidnih sredstava za startup fazu (dozvole + smještaj + operativni troškovi 90 dana). Bez kapitalne osnove, projekt se ne pokreće.

### UVJET 4 — Probno zaposlenje u RH

Svih 5 radnika mora biti STVARNO zaposleno u Konjiku u RH min. 3 pune kalendarske mjeseca PRIJE prvog upućivanja. U tom periodu rade u HR ili na projektima koji Konjik ima u HR. Ovo je zaštita od Zoll pobijanja A1.

### UVJET 5 — Ugovorni uvjeti s DE klijentom

Ugovor s DE klijentom mora eksplicitno: (a) potvrditi Generalunternehmerhaftung izuzeće za Konjik uz predočene A1 dokaze, (b) sadržavati klauzulu o prilagodbi cijene pri zakonskim promjenama minimalne plaće, (c) predviđati plaćanje avansa min. 30% za prvu grupu radnika.

## 4. PREPORUČENA DINAMIKA

Ako su svi uvjeti ispunjeni, predlažemo sljedeću dinamiku:

| Faza | Vremenski okvir | Radnja | Odgovoran |
|---|---|---|---|
| 0 | Odmah | Angažman odvjetnika + Steuerberatera | Direktor Konjik |
| 1 | Travanj–Lipanj 2026. | Obrada dozvola za 5 radnika u RH | Odvjetnik + HR |
| 2 | Srpanj–Rujan 2026. | Probni period: 5 radnika zaposleni u RH | Voditelj projekta |
| 3 | Listopad 2026. | A1 zahtjevi za svih 5; DE Entsendemeldung | Računovođa + DE Steuerberater |
| 4 | Studeni 2026. | Prva grupa odlazi u Hamburg | Terenska koordinacija |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Prosinac 2026. | Evaluacija; odluka o proširenju na 15–20 radnika | Konjik uprava |

## KONAČAN STAV FIRME KONJIK d.o.o.

Konjik d.o.o. podržava projekt pod strogim uvjetom ispunjenja svih 5 prethodno navedenih preduvjeta. Pilot od 5 radnika je razuman pristup. Model je legalan, ali zahtijeva ozbiljnu pripremu i kapitalne rezerve. KATEGORIČKI ODBIJAMO pokretanje projekta bez pravne podrške i bez stvarnog HR zaposlenja radnika. Direktori Konjika su osobno izloženi kazneno-pravnoj odgovornosti po §266a StGB (Vorenthalten von Arbeitnehmerentgelten) u slučaju bilo kojeg propusta u plaćanju doprinosa ili poreza.

**PREPORUČUJEMO: Pokretanje projekta Q4 2026. uz prethodni Q2-Q3 pripremni period.**

Dokument sastavila: Uprava Konjik d.o.o.

Osijek, 20. travnja 2026. | POVJERLJIVO — za internu upotrebu